

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2900/2535

อัยการ ประจำศาล จังหวัด ฝาง
นาย ทวี ชัย อัครวุฒิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ศาลล่างทั้งสองลดโทษให้จำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 หนึ่งในสาม จากจำคุกตลอดชีวิตเหลือจำคุก 34 ปี 8 เดือนศาลเคลื่อนไป ที่ถูกต้องเหลือจำคุก 33 ปี 4 เดือน การลดโทษศาลเคลื่อนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ต้องรับโทษมากขึ้น เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็พิพากษาแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 33 และริบเฮ้ออื่น ตู๋เย็นไต่เรคคูล โตชิบา หมายเลข 300067 และรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ สีแดง หมายเลขทะเบียน บ - 0494 สุราษฎร์ธานีของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 15, 66 วรรคสอง ลงโทษจำเลยทั้งสี่จำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ประกอบด้วยมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 34 ปี 8 เดือน ริมของกลาง จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แต่ที่ศาลล่างทั้งสองลดโทษให้จำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 หนึ่งในสามจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือจำคุก 34 ปี 8 เดือน นั้น คลาดเคลื่อนไป ที่ถูกต้องเหลือจำคุก 33 ปี 4 เดือน การลดโทษคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ต้องรับโทษมากขึ้น เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เฉพาะโทษของจำเลยที่ 2 เป็นว่า เมื่อลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสามแล้ว ให้จำคุก 33 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษากล่าวว่า การลดโทษคลาดเคลื่อนเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ว่าเป็นข้อกฎหมายนั้นเคยมีคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 1046/2518 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 104/2528 วินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์

คำนวณการลดโทษจำเลยไม่ถูกต้อง เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาข้อกฎหมายเป็นเรื่องหรือตัวบท แต่การใช้ดุลพินิจของศาลตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 705/2529) การคำนวณตัวเลขเป็นเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องหาหรือตัวบทกฎหมายอันใด จึงเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าเป็นการคำนวณง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน คนธรรมดาทั่วไปย่อมทำได้ ก็คงเป็นเรื่องที่ศาลรู้หรือคำนวณได้เอง โดยคู่ความไม่ต้องนำเสนอ แต่ถ้าเป็นการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความรู้เป็นพิเศษ คู่ความก็ต้องนำเสนอถึงวิธีการคำนวณและผลลัพธ์ที่ถูกต้องว่าได้มาอย่างไร การลดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดเพราะมีเหตุอันควรปรานีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้อันเป็นการให้ดุลพินิจแก่ศาลในข้อที่ว่าเห็นสมควรจะลดโทษให้หรือไม่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีข้อจำกัดว่าจะลดได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง ถ้าศาลลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง ย่อมชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าลดโทษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายไป การที่ศาลใช้ดุลพินิจลดโทษให้แก่จำเลยไม่เกินกึ่งหนึ่งแล้ว แต่ศาลกลับคำนวณการลดโทษคลาดเคลื่อนไปก็เท่ากับไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายเช่นกันจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ทำนองเดียวกับที่ถือว่าดุลพินิจในการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐานของศาลเป็นปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1164/2531) แต่ถ้าศาลฟังข้อเท็จจริงโดยไม่มีพยานหลักฐานในสำนวนสนับสนุนย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 386/2529) ไพโรจน์ วายุภาพ